

1530204-07.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2342512/2021 - 01º D.P. ARARAQUARA, 21987017 - 01º D.P. ARARAQUARA, 1087/21/103 - 01º D.P. ARARAQUARA, 2342512 - 01º D.P. ARARAQUARA, 2342512/2021 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530204-07.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530204-07.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2342512/2021 - 01º D.P. ARARAQUARA, 21987017 - 01º D.P. ARARAQUARA, 1087/21/103 - 01º D.P. ARARAQUARA, 2342512 - 01º D.P. ARARAQUARA, 2342512/2021 - 01º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Rodrigues da Silva e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

JONATHAN RODRIGUES DA SILVA E JHON KEVIN FERREIRA devidamente qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (roubo qualificado pelo concurso de agentes contra vítima Vandericy

idosa), ambos do Código Penal, e como incurso, no artigo 303, § 1º, c.c. artigo 302, § 1º, incisos II e III da Lei nº 9.503/97 (lesão corporal culposa praticada na calçada agravada pela omissão de socorro) c.c. artigos 29 “caput” CP (concurso de agentes) e 61, inciso II, alínea “h”(vítima Maria Cecília idosa), estas em concurso formal de crimes (artigo 70, caput, do Código Penal), tudo nos moldes do artigo 69 do Diploma Repressivo (cúmulo material entre roubo e lesões culposas), porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 16 de dezembro de 2021, por volta de 8h10, na avenida Santo Antônio, 901, bairro Filipe Maleoni, nesta cidade e comarca de Araraquara, JONATHAN RODRIGUES DASILVA, qualificado a fls. 9, 17 e 18, e JHON KEVIN FERREIRA (a ser oportunamente qualificado), agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, um aderindo à conduta ilícita do outro, subtraíram, em proveito comum, mediante violência física e grave ameaça contra Wandercy Greco, idosa com 72 anos, o veículo Toyota/Etios, cor prata, placas GGV-6444-Araraquara, avaliado no valor de R\$42.666,00, bem pertencente à vítima (cf. boletim de ocorrência de fls. 10/14 e auto de avaliação de fls. 56/57). Consta, ainda, que, na mesma data, logo após o fato supra descrito na Av. Alameda Paulista, nesta cidade e comarca, JONATHAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fls. 9, 17 e 18, e JHON KEVIN FERREIRA (a ser oportunamente qualificado), agindo em concurso de pessoas e com identidade de desígnios, praticaram lesão corporal culposa na direção do veículo automotor Toyota/Etios, cor prata, placas GGV-6444-Araraquara, contra as vítimas Elza de Fátima Faria do Nascimento, Isabel Cristina Benuncio Rezende e Maria Cecília Gardin Benuncio, esta última idosa com 79 anos, cuja natureza será descrita nos laudos de exame de corpo de delitos a ser juntado oportunamente, deixando em seguida de prestar-lhes socorro, embora fosse possível fazê-lo sem risco pessoal (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 122/123). Segundo se apurou, na ocasião, a vítima Wandercy conduzia seu veículo quando, no local dos fatos, foi abordada pelos denunciados JONATHAN e JHON, que se aproximaram de maneira repentina, cada qual de um lado do automóvel, e anunciaram o assalto mandando que descesse do automóvel. Ato contínuo, notando que a ofendida titubeava em deixar o veículo por estar nervosa, o denunciado JHON KEVIN abriu a porta do motorista e, em seguida, o comparsa JONATHAN retirou o cinto de segurança e se pôs a puxá-la violentamente para fora do carro, fazendo com que a vítima viesse ao solo.

Na sequência, os denunciados embarcaram no veículo da vítima, assumindo JHON KEVIN a condução do automotor, e empreenderam fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via de grande fluxo de pessoas e veículos, pela contramão de direção, vindo a abalroar a lateral do veículo VW/Voyage, placas NRL-8223-Araraquara, que trafegava pela direção correta da via, provocando ferimentos em sua passageira, Elza de Fátima Faria do Nascimento, que teve o braço atingido (laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado) e ainda atropelaram as vítimas Isabel Cristina Benuncio Rezende e Maria Cecília Gardin Benuncio, que estavam na calçada e foram socorridas e conduzidas ao hospital em estado grave. Ato contínuo, o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo contra um muro evadindo-se, ambos, do local do acidente sem prestar socorro às vítimas, embora fosse possível fazê-lo sem risco pessoal. Policiais militares foram acionados e, de posse de informações sobre as características físicas, vestes dos roubadores e a rota de fuga, conseguiram abordar o denunciado JONATHAN, que confessou a prática delitiva em companhia do comparsa JHON KEVIN, o qual conseguiu escapar à ação policial, não sendo localizado.

Os denunciados ao se evadirem em fuga com o veículo roubado, um dando apoio ao outro, agiram conjuntamente no intuito de garantirem a impunidade sobre o crime precedente, concorrendo, ambos para causação do resultado lesivo.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Wandercy reconheceu, de forma categórica, JONATHAN como um dos autores do delito (cf. auto de reconhecimento de pessoa de fls. 11). Interrogado pela Autoridade Policial, JONATHAN confirmou a autoria delitiva e ratificou a participação de JHON KEVIN FERREIRA (fls. 9). Termo de representação da vítima Elza de Fátima Faria do Nascimento às fls. 08 e representação das vítimas Isabel Cristina Benuncio Rezende e Maria Cecília Gardin Benuncio fls. 125.

O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 10/14). Auto de reconhecimento de pessoa (acusado Jonathan) feito pela vítima Wandercy (fls. 15). FA e certidões Jonathan (fls. 31/39). Em audiência de custódia (fls. 40/45), a prisão em flagrante de Jonathan foi convertida em prisão preventiva. Auto de avaliação do veículo (fls. 56/57).

Em decisão (fls. 80/84), foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do acusado Jhon. FA e certidões de Jhon (fls. 102/107). Laudo pericial de lesão corporal da vítima Wandercy (fls. 126/127). Identificação criminal de Jhon (fls. 139/140).

O réu Jonathan foi citado (fls. 143). Em despacho (fls. 147), foi recebido o aditamento à denúncia. O acusado Jhon foi citado por Edital (fls. 184/185). Laudo pericial de lesão corporal indireto da vítima Isabel (fls. 194/195). Laudo pericial de lesão corporal indireto da vítima Maria Cecília (fls. 196/197). Em decisão (fls. 201/202), foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao corréu Jhon, nos termos do artigo 366 do CPP, bem como foi determinada a produção antecipada de provas. Defesa prévia do acusado Jonathan (fls. 228/231). Em decisão (fls. 237/240), foi mantida a prisão preventiva dos réus e designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas Wandercy Greco, Elza de Fátima Faria do Nascimento, Maria Cecília Gardin Benúncio e Isabel Cristina Benúncio Rezende, e foram inquiridas as testemunhas Luiz do Nascimento, Reginaldo Roque e Alan César de Oliveira Matos. O réu foi interrogado.

Em memoriais, a d. Promotora de Justiça requereu, preliminarmente, fosse retificado o termo de audiência para constar que o corréu revel, JHON KEVIN FERREIRA, foi assistido pela Defensoria Pública no ato da produção antecipada de provas. No mérito, pleiteou pela condenação do réu JONATHAN, eis que demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos na denúncia. Na dosimetria da pena, do crime de roubo, postulou pela elevação da pena base acima do mínimo legal, pois o réu é possuidor de maus antecedentes, além da acentuada culpabilidade apontada pela violência real empregada contra a vítima Wandercy e pelo valor elevado do bem. Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência e pelo fato que o delito foi cometido contra pessoa idosa. Na etapa final, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas. Quanto a dosagem da pena relativo aos crimes de lesões corporais praticadas na condução de veículo automotor, requereu pela fixação da pena base acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes, a gravidade dos ferimentos e as penosas consequências impingidas às vítimas. Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência e pelo fato que o delito foi cometido contra pessoa idosa. Na terceira fase, deve ser reconhecida a majorante do artigo 302, § 1º, inciso II, bem como a causa de aumento do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, do CP. Por fim, pugnou pelo reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo qualificado e de lesões corporais praticadas na condução de veículo automotor, fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento das penas.

Em memoriais do assistente de acusação (vítimas Maria Cecília Gardin Benuncio e Izabel Cristina Benuncio Rezende), requereu a procedência da ação penal, relativamente quanto ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, devendo ser reconhecidas nas respectivas fases da dosimetria da pena os maus antecedentes, a reincidência, a agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea "h", do CP, as causas de aumento previstas no artigo 303, § 1º c.c artigo 302, § 1º, incisos II e III, do CTB. Ademais, pugnou pela observância do concurso formal entre os dois crimes de lesão corporal.

O i. Defensor Público alegou que a prova produzida em contraditório é incapaz de sustentar um decreto condenatório, requerendo a absolvição do acusado pelo delito de roubo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No tocante ao delito de trânsito, argumenta que Jonathan não teve o controle finalístico da ação, o que impede a sua responsabilização, uma vez que a coautoria em crime culposos exige que autor e coautor tenham adotado conduta violadora do dever objetivo de cuidado. Da mesma forma, demonstrou ser impossível que o acusado prestasse socorro às vítimas, postulando também pela absolvição quanto aos delitos

de trânsito, na forma do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da participação de menor importância no delito de roubo. Em caso de condenação, na primeira fase, postulou pela fixação da pena base no mínimo legal. Na segunda fase da dosagem da pena dos crimes de trânsito, requereu fosse afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal, uma vez que para configuração desta circunstância necessário que o agente tenha prévia ciência de que a vítima é pessoa idosa, o que se mostra incompatível com crimes culposos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, em sede de produção antecipada de provas, o corréu JHON KEVIN foi regularmente representado pela Defensoria Pública. Entretanto, no termo de audiência de instrução e julgamento não há menção quanto à atuação do Defensor Público em favor deste acusado. Desta forma, a fim de evitar qualquer dúvida e alegações futuras de nulidade processual, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, retificando-se o termo de audiência de instrução e julgamento a fim de constar a representação processual da Defensoria Pública em favor também do acusado, não localizado, JHON KEVIN FERREIRA.

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou provada e está comprovada pelos documentos que instruíram a propositura da ação penal, que foram confirmados pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do delito de roubo deve ser imputada ao réu.

DAS VÍTIMAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 07), a vítima WANDERCY GRECO declarou que: foi à missa na Igreja São Benedito, na Vila Xavier, por volta das 08:00 horas. Após a missa a Declarante foi até seu veículo que estava estacionado nas proximidades da igreja, e saiu com destino a sua residência. Quando chegou à esquina da Av. Santo Antônio, bem próximo à Praça da Igreja São Benedito, dois rapazes se aproximaram de maneira repentina, um de cada lado do carro e passaram a gritar, mandando que saísse do veículo, mas como estava presa ao cinto de segurança e estava assustada não conseguia sair. Um deles, assim, abriu a porta do motorista, enquanto o outro retirou o cinto de segurança e em seguida, empurrou a Declarante no chão. Eles estavam muito nervosos, mas não estavam armados. Antes de sair do carro, a declarante buzinou e uma mulher parou com seu carro na frente, impedindo que eles fugissem, mas quando embarcaram no carro, abalroaram o carro dela e fugiram seguindo a Rua Barão do Rio Branco. Ficou na praça, sendo amparada por pessoas que passavam, enquanto um senhor com o seu carro seguiu a dupla e voltou depois de algum tempo dizendo que o carro da Declarante se envolveu em acidente na Alameda Paulista.

Ouvida em Juízo, a vítima WANDERCY GRECO disse que: pela manhã, saiu da missa na Capela de São Benedito e estava retornando para sua casa de carro. Fez o contorno da praça e a parada obrigatória, momento em que um rapaz bateu no vidro do carro. Abaixou o vidro do veículo, pois pensou que o indivíduo quisesse alguma informação, porém o rapaz agarrou seu braço, abriu a porta do carro, puxou o seu braço e ficou gritando para que saísse do automóvel. Ficou paralisada dentro do carro e não conseguia sair. Outro indivíduo soltou o cinto de segurança e o rapaz, que a abordou, puxou a vítima para fora do carro e jogou na calçada. Os dois acusados empreenderam fuga, foi socorrida por populares e momentos depois, foi informada que o seu carro estava envolvido em um acidente na Alameda Paulista. Compareceu ao local do acidente, onde constatou que os assaltantes, na direção do seu carro, viraram na contramão, colidiram com outro carro, invadiram uma casa e atropelaram duas senhoras que estavam na calçada. O carro teve perda total, porém conseguiu recuperar sua bolsa. Apenas um dos assaltantes foi preso. Compareceu até a delegacia, onde fez o boletim de ocorrência e o reconhecimento. Foi capaz de reconhecer JONATHAN na delegacia, pois, durante a ação criminosa, ele ficou na frente do carro e foi possível guardar as características físicas. JONATHAN foi quem desatou o cinto de segurança.

Ouvida no inquérito policial (fls. 08), a vítima ELZA DE FÁTIMA FARIA DO NASCIMENTO

declarou que: estava no interior do carro com seu marido que seguia por uma avenida que não se recorda o nome, quando viu que um carro, cor prata, que vinha na contramão de direção. Seu marido, Luiz, conseguiu manobrar, e desviar daquele carro que ainda colidiu com a lateral direita, próximo onde estava sentada. Como consequência, o vidro do seu lado quebrou e feriu levemente a Declarante. Aquele carro, ainda, subiu na calçada e atropelou duas senhoras. Os ocupantes do carro que atropelou aquelas mulheres fugiram, deixando carro e vítimas no local. A declarante deseja representar criminalmente contra o condutor do veículo causador do acidente. Neste ato, recebe requisição de exame de corpo de delito.

Ouvida em Juízo, a vítima ELZA DE FÁTIMA FARIA DO NASCIMENTO disse que estava de passageira no carro conduzido por seu marido em direção à Padaria Lalá quando foram surpreendidos por outro veículo que vinha na contramão. Diante disso, seu esposo desviou para não colidir de frente com o outro veículo, mas o seu carro foi abalroado pela lateral do passageiro. O outro automóvel perdeu o controle, bateu em um muro e atropelou duas senhoras que estavam na calçada. Afirma que não ficou ferida com o acidente. Confirma que o carro estava ocupado por dois indivíduos, sendo que apenas um deles foi detido.

Ouvida em Juízo, a vítima MARIA CECÍLIA GARDIN BENÚNCIO disse que descia pela calçada na companhia de sua filha. Sobre o acidente relata que não viu nada, quando acordou estava na Santa Casa. Depois do ocorrido ficou sabendo que houve o roubo de um carro e, na fuga, o carro roubado perdeu o controle e atropelou ela e sua filha. Afirma que ficou bastante ferida, quase perdendo o pé. Ficou três meses acamada e em recuperação.

Ouvida em Juízo, a vítima ISABEL CRISTINA BENÚNCIO REZENDE disse que somente se recordava que estava descendo a rua junto com sua mãe e acordou caída no chão. Não ouviu, nem sentiu nada. Afirmou que ficou ferida, sofrendo fraturas no joelho e na perna. Ficou vinte dias com a perna imobilizada, após foi submetida à cirurgia e recuperou-se das lesões em dois meses aproximadamente. Posteriormente ficou sabendo que dois indivíduos roubaram o carro da Senhora Wandercy e, na fuga, atravessaram a rua e a atropelaram. Em razão das lesões sofridas, ficou com sequelas, necessitando de muletas e andador para se locomover.

DAS TESTEMUNHAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 06), a testemunha LUIZ DO NASCIMENTO disse que: estava transitando com seu automóvel VW/Voyage, placas NRL 8223, quando inesperadamente teve sua passagem interceptada por um veículo Toyota/Ethios, cor prata, que seguia no sentido contrário ao permitido para o tráfego, em alta velocidade. O Depoente conseguiu manobrar para evitar a colisão frontal, mas aquele automóvel, ainda colidiu com lateral direita, em seguida chocou-se contra um muro, mas antes atropelou duas senhoras que estavam na calçada. Em seguida, os dois rapazes ocupantes do Ethios desembarcaram e saíram correndo, deixando o local e as vítimas feridas. Foi acionado socorro para atendimento das mulheres e levadas ao hospital. O rapaz que foi detido e está neste Plantão de Polícia Judiciária é o mesmo que estava no carro e ocupava a posição de passageiro. Reconhece sem qualquer dúvida como sendo um dos que ocupava o automóvel e fugiu quando do acidente. Estava no carro sua esposa, Elza de Fátima Faria do Nascimento. Sua esposa Elza feriu o braço direito, em razão dos vidros quebrados, posteriormente receberá requisição para exame de corpo de delito, pois agora ela está com pressão baixa e precisa ir embora.

Inquirida em Juízo, a testemunha LUIZ DO NASCIMENTO disse que trafegava na condução do veículo, em sua mão de direção, quando foi surpreendido por outro carro vindo na contramão. A fim de evitar a colisão frontal, desviou o seu carro, mas ainda assim o outro automóvel atingiu o seu pela lateral do passageiro e bateram em um muro. Sua esposa estava no interior do veículo, no banco do passageiro, mas ela não se feriu. Confirma que duas senhoras foram atropeladas e que populares acionaram o socorro da polícia e de ambulância. Um dos indivíduos que estavam no carro, que provocou o acidente, foi detido por populares. Confirma que na delegacia reconheceu este indivíduo.

Ouvida no inquérito policial (fls. 03), a testemunha REGINALDO ROQUE disse que: Realizava patrulhamento com o Sd. Matos quando souberam de que dois rapazes cuja

descrição física lhes foi transmitida (pele parda, um de bermuda preta e camisa colorida e o outro bermuda e camiseta azul), estavam na Av. 22 de Agosto, nas proximidades da Igreja São Benedito, e se comportavam de maneira suspeita. Diante do que, seguiram para tentativa de coibir algum crime, quando souberam que aqueles rapazes haviam efetuado roubo, subtraindo um veículo Toyota/Ethios, na cor cinza, e fugiram no sentido à Via Expressa e depois à Alameda Paulista. Depois de alguns instantes, novas informações foram transmitidas de que aquele mesmo carro havia atropelado duas mulheres na Alameda Paulista. Mudaram o percurso para aquele novo local, quando, ao chegarem lá, encontraram o veículo que se chocara contra um muro e as duas senhoras, no chão e feridas. Os autores já haviam fugido. Solicitaram socorro e saíram em diligências para que pudessem tentar encontrar os Autores, de acordo com a direção dos fugitivos, o que foi indicado por populares, ou seja, sentido à Vila Esperança. Na Rua Nonhô Magalhães, viram um rapaz que caminhava rapidamente, sem camisa, vestindo bermuda preta, e alguns populares que o indicavam como sendo um dos autores. Nesse momento, ele foi abordado, identificado como Jonathan Rodrigues da Silva, e submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele apresentava algumas escoriações recentes, que ele disse que estava machucado por terem sido agredidos. Confessou o roubo, em companhia de outro rapaz, Jhon Kevin Ferreira, afirmando que abordaram uma mulher nas proximidades de Igreja São Benedito, e dela subtraíram para eles o veículo. Em seguida, fugiram em alta velocidade com carro que era dirigido por Jhon, não se recordando como ocorreu o acidente e atropelamento das mulheres, por estar embriagado. Foram agredidos por populares e, por isso, fugiram em seguida, cada qual seguindo trajetos diferentes. Antes de haver a condução do Autor a esta Unidade Policial, o levaram à UPA. Quanto a Jhon, não foi encontrado.

Ouvida no inquérito policial (fls. 05), a testemunha ALAN CÉSAR DE OLIVEIRA MATOS disse que: estava em companhia do Cb. Roque, quando receberam a informação de que dois indivíduos, na Av. 22 de Agosto, nas proximidades da Igreja São Benedito, estavam atitudes suspeitas, os quais vestiam bermuda (um de bermuda preta e camisa colorida e o outro bermuda e camiseta azul), ambos pardos, e haviam abordado uma senhora. Diante do que saíram em direção ao lugar indicado e, no caminho, receberam nova informação pelo COPOM de ambos indivíduos já descritos haviam efetuado roubo e haviam subtraído um automóvel (Toyota/Ethios, na cor cinza) e seguiram no sentido à Via Expressa em retorno à Alameda Paulista. Ainda em deslocamento, receberam nova informação de que o mesmo veículo havia atropelado duas mulheres na Alameda Paulista, de forma que mudaram seu curso para irem a este novo local. Chegando neste lugar, encontraram o veículo que se chocara contra um muro e as duas senhoras, no chão e feridas. Solicitaram socorro e neste momento, com a indicação de populares, souberam o trajeto que os indivíduos fugiram a pé. Nessa direção seguiram até Vila Esperança, na Rua Nonhô Magalhães, onde viram um rapaz que caminhava rapidamente, sem camisa, vestindo bermuda preta, e outras pessoas que estavam próximas que indicavam que ele era um dos autores. Nesse momento, ele foi abordado, identificado como Jonathan Rodrigues da Silva, e submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele apresentava algumas escoriações recentes, e ele afirmou que os ferimentos eram decorrentes de agressões por populares, confessando que, em companhia de outro rapaz, Jhon Kevin Ferreira, abordaram uma mulher nas proximidades de Igreja São Benedito, e subtraíram para eles o veículo. Em seguida, fugiram em alta velocidade com carro que era dirigido por Jhon. Ele disse que, por estar "louco de cachaça", não se lembra direito o que aconteceu, quando do acidente, mas que após esse, foi agredido por populares e eles fugiram em seguida. Como ele estava ferido, antes de o trazerem a esta Delegacia de Polícia, o levou à UPA. Quanto ao outro rapaz ele não foi encontrado, apesar das diligências realizadas.

Inquirida em Juízo, a testemunha ALAN CÉSAR DE OLIVEIRA MATOS disse que estava em patrulhamento, juntamente com o Cb. PM Roque, quando o COPOM pagou uma ocorrência de dois indivíduos suspeitos, próximo à Igreja de São Benedito, indicando as características físicas destes. Enquanto se deslocavam ao local, receberam outras ligações, dizendo que os suspeitos haviam praticado um roubo de um Toyota/Ethios prata e tomaram sentido à Alameda Paulista. Durante o deslocamento para a via

indicada, receberam outra ligação informando do acidente. No local, visualizaram o veículo batido, duas vítimas ao solo e alguns populares indicando o sentido que eles tomaram. Os populares já haviam acionado o SAMU para as vítimas feridas. Diante disso, foram ao encalço dos suspeitos, sendo que um fugiu sentido Avenida Brasília e o outro sentido Yolanda. Seguiram no patrulhamento rumo ao Bairro Yolanda, onde detiveram JONATHAN através das características físicas indicadas pelo COPOM e pelos populares. Ele estava com algumas escoriações e machucados, pois alguns populares tentaram detê-lo. Em um primeiro momento, confessou a participação no crime, depois se retratou e disse que estava apenas na companhia de JHON KEVIN, que foi quem roubou o veículo e assumiu a direção. Não tiveram sucesso em localizar JHON KEVIN. Afirma que a vítima realizou reconhecimento pessoal e fotográfico de JONATHAN.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU JONATHAN.

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 09), o réu JONATHAN RODRIGUES DA SILVA disse que: Quanto aos fatos, afirma que é usuário de bebidas alcoólicas e na manhã de hoje encontrou Jhon, que é apenas seu conhecido. Ele o convidou para irem caminhando até a Vila Xavier, e, ao chegarem perto da Igreja São Benedito, sem que houvesse qualquer combinado anterior, ele disse: "vamo metê um lôco". Em seguida, ele se aproximou de um carro que estava passando, sendo uma senhora a condutora, abriu a porta e a puxou para fora, derrubando-a no chão. Ele embarcou na posição de motorista e ficou gritando para o Conduzido também embarcar. Com medo que ele o agredisse, entrou no carro e foram embora. Não se lembrando direito como aconteceu, ele atropelou umas senhoras e chocou-se contra o muro. Jhon saiu correndo e o Conduzido ficou no local, sendo agredido por populares. O Conduzido estava muito embriagado e tentou fugir, mas, ainda assim, foi agredido. Saiu andando até ser abordado por policiais. Deseja colaborar, pois "é apenas um cachaceiro", não é criminoso. Não sabe onde encontrar Jhon.

Interrogado em juízo, o réu JONATHAN RODRIGUES DA SILVA disse que passou a noite toda consumindo bebida alcoólica e crack junto com JHON KEVIN. JHON KEVIN lhe chamou para buscarem um dinheiro na casa do tio dele, localizada na Vila Xavier. O tio de JHON KEVIN não se encontrava na residência. Foram embora, caminhando pela Vila Xavier e consumindo bebida alcoólica. Chegando próximo a uma praça, JHON KEVIN correu "do nada" e foi na porta do carro da vítima, dizendo para ela descer do carro. Pediu para JHON KEVIN para que fossem embora, mas ele ignorou, continuou gritando e puxou a vítima para fora do carro. Após, JHON KEVIN gritou para JONATHAN entrar no carro, senão este iria morrer. Ficou com medo de ficar ali e ser agredido por JHON KEVIN até morrer e entrou no veículo. Saíram sentido Alameda Paulista em alta velocidade, JHON fez a conversão do veículo em uma rua, colidiu com outro carro e se acidentaram. Sentiu o estrondo do impacto e ficou desacordado por alguns minutos. Não viu o atropelamento das vítimas Maria Cecília e Izabel. Quando acordou, os populares lhe questionaram sobre onde estava o motorista. Desembarcou do carro e foi agredido por populares. Tentou fugir do local com medo de ser linchado, mas foi detido pelos populares e logo em seguida a Polícia Militar chegou.

Estas foram as provas colhidas em instrução.

Resta analisar a conduta dos réus, sendo que o processo está suspenso em relação a ela e se ficaram comprovados os delitos a eles imputados.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Com efeito, quanto às condutas tipificadas no art. 303, §1º c.c art. 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, com relação à vítima Elza de Fátima Faria do Nascimento, ficou provado que esta vítima não sofreu qualquer ferimento em decorrência do acidente, de modo que se impõe a absolvição por não constituir o fato infração penal.

No mesmo sentido, no tocante às vítimas Isabel Cristina Benuncio Rezende e Maria Cecília Gardin Benuncio, a prova é muito precária para sustentar um édito condenatório.

Inegável o reconhecimento pela doutrina da possibilidade da existência de coautoria em crimes culposos, inclusive, nos delitos de trânsito. Neste sentido:

"É admissível a coautoria em crimes culposos. Esta possibilidade consta da

Exposição de Motivos do Código Penal de 1940: 'fica solucionada, no sentido afirmativo, a questão sobre o concurso em crime culposos, pois, neste, tanto é possível a cooperação material quanto a cooperação psicológica, i.e., no caso de pluralidade de agentes, cada um destes, embora não querendo o evento final, tem consciência de cooperar na ação'. Exemplo: o passageiro de um veículo incentiva o motorista a empregar velocidade excessiva e este, aceitando a sugestão, passa a dirigir de forma incompatível com o local, vindo a causar um atropelamento culposos em que a vítima morre. O motorista e o passageiro são coautores do delito porque os dois agiram de forma culposa contribuindo para o evento. Nesses casos, considerando que um deles é quem dirigia e o outro quem incentivava, pode ficar a impressão de que o primeiro é autor (porque foi ele quem atropelou a vítima) e o segundo mero partícipe do crime culposos. Ocorre que o último não incentivou a que o motorista matasse alguém. Sua conduta foi de incentivo ao excesso de velocidade. Agiu também com imprudência. Assim, houve duas atitudes culposas, de cuja soma resultou o evento criminosos. Segundo esse raciocínio, que entende como coautores todos os que agem de forma culposa e contribuem, conscientemente, para o resultado culposos, é impossível a participação nos delitos dessa natureza, pois toda e qualquer pessoa que tenha agido culposamente será tratada como coautora do delito." (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 172-173).

Pelas provas produzidas nos autos restou comprovado que JHON KEVIN era o condutor do veículo roubado e por ele houve a quebra do dever objetivo de cuidado, pois empregou alta velocidade no automóvel roubado e trafegou com o veículo na contramão de direção, o que acarretou o acidente e as lesões nas vítimas Maria Cecília e Isabel.

Todavia, não foi possível apurar com certeza se JONATHAN cooperou psicologicamente na conduta de JHON KEVIN, instigando e incentivando para que este empregasse velocidade acima da permitida, além de conduzir o veículo pela contramão de direção.

A parte acusadora tem o ônus de comprovar inequívoca e indubitavelmente a culpabilidade do réu, pois meros indícios não são suficientes a embasar a condenação. Entretanto, no presente caso, o Ministério Público não se desincumbiu de seu encargo, permanecendo dúvida razoável quanto à coautoria delitiva. Assim, não há nos autos qualquer outra prova suficiente para a condenação do réu, bem como não há como afirmar que houve quebra do dever objetivo de cuidado pelo acusado.

Portanto, a coautoria delitiva do réu não restou comprovada e, não havendo um convencimento seguro diante da insuficiência do conjunto probatório, resta o benefício da dúvida. Homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

DO CRIME DE ROUBO.

De modo contrário, as provas dos autos são aptas a amparar o édito condenatório, no tocante ao delito de roubo.

A negativa do réu, neste caso, não está amparada por qualquer prova, restando isolada no contexto probatório.

Demais disso, a vítima WANDERCY reconheceu, sem dúvida, o réu JONATHAN como sendo um dos autores do roubo.

O réu foi detido logo depois da prática da subtração, sendo contido por populares, após se envolver em acidente de trânsito com o veículo objeto do roubo. A vítima não tem qualquer interesse em prejudicar o réu.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância: "No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). "Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor" (RJDTACrimSP 2/135). "Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a

solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais.” (JTACrimSP 44/437)

Comprovou-se também o auxílio material prestado pelo corréu Jonathan ao soltar o cinto de segurança que prendia a vítima Wandercy, facilitando a subtração do bem e assegurando o sucesso da empreitada criminosa. Logo, descabida a alegação da participação de menor importância.

Desta forma, as provas dos autos são seguras e coerentes a comprovar a prática delituosa pelo acusado.

Destaque-se também que toda a dinâmica dos fatos foi narrada por WANDERCY, especialmente que a ação criminosa foi executada por dois indivíduos. Fato este corroborado pelas testemunhas ouvidas.

Desta forma, a qualificadora do concurso de agentes ficou devidamente comprovada. Portanto, as provas produzidas são coesas e comprovam à saciedade a materialidade e apontam inequivocamente a autoria para a pessoa do acusado, sendo a condenação pelo crime de roubo medida que se impõe.

É o que basta para a condenação.

Passo a fixar a pena.

Uma vez comprovada a existência de duas condenações definitivas pela prática de fatos criminosos anteriores (fls. 36/39), uma delas será considerada na primeira fase da dosimetria e a outra na segunda fase, garantindo-se, com isso, a inocorrência de bis in idem, uma vez que se tratam de condenações definitivas distintas.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal (1/4), motivadas pelos maus antecedentes e pelo elevado valor do bem subtraído, o que demonstra maior audácia na prática criminosa e acentuada reprovabilidade da conduta, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Deixo de considerar na primeira fase da dosimetria o emprego de violência real para este acusado, pois, pelos relatos da vítima, a violência foi empregada por JOHN KEVIN.

Não existem circunstâncias atenuantes, mas estão presentes a agravante da reincidência e o crime foi cometido contra vítima idosa, razão pela qual elevo em 1/4 (um quarto) a pena aplicada, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não existem causas especiais de diminuição de pena, mas está presente a qualificadora, prevista no inciso II (concurso de pessoas) do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual promovo o recrudesimento da pena do crime de roubo majorado, aumento, pois, a pena aplicada de 1/3 (um terço), chegando à reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, a ação penal para CONDENAR o acusado JONATHAN RODRIGUES DA SILVA, da imputação contida na denúncia, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, a cumprir, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado JONATHAN RODRIGUES DA SILVA pelos delitos previstos no art. 303, §1º, c.c. art. 302, §1º, incisos II e III, da Lei nº 9.503/97 c.c. art. 29 “caput” CP (concurso de agentes), art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa) e art. 70, caput, do CP (concurso formal), nos termos do art. 386, incisos III (com relação à vítima Elza de Fátima Faria do Nascimento) e VII (no tocante às vítimas Isabel Cristina Benuncio Rezende e Maria Cecília Gardin Benuncio), do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal - 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, diante do total da pena imposta e da gravidade do delito.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.º 12.736/12, pois eventual progressão de regime de cumprimento de pena será analisada em sede de execução penal, momento em que também será

avaliada a presença do critério subjetivo exigido para tanto.

O réu está preso em virtude de prisão preventiva e permaneceu preso durante a instrução. Como ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, pois o acusado é reincidente e está sendo condenado, nesta oportunidade, por outro delito e sua liberdade implica em risco à ordem pública, mantenho a prisão cautelar do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que as penas ultrapassam o limite de 4 anos e este acusado é reincidente, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deixo de fixar indenização à vítima, ante a ausência de elementos suficientes para se apurar o valor do dano.

Arcará o réu com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita a este concedida. P.I.C.

Araraquara, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA